

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Beiladungsbeschluss Vergabekammer

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Beiladungsbeschluss Vergabekammer

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum: 30.04.2026 Erlassen von: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern

BESCHLUSS

Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin

In dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin

• vertreten durch RA Dr. Constantin Bährens, Berlin -

Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin / Eigenbetrieb SDS

• vertreten durch RAin Dr. Sandra Mertke, Rostock -

hat die Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern am 30. April 2026 beschlossen:

Tenor

I. Die ProtectIT SE, Friedrich-Ebert-Allee 112, 53113 Bonn, wird zum Nachprüfungsverfahren als Beigeladene beigeladen (§ 162 GWB).

II. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, die vollständige Vergabeakte (einschließlich Vergabevermerk, Angebotsunterlagen aller Bieter und Protokoll des Aufklärungsgesprächs vom 08.04.2026) binnen 10 Werktagen ab Zustellung dieses Beschlusses in vollständiger Kopie an die Vergabekammer zu übersenden.

III. Der Antragsgegnerin und der Beigeladenen wird aufgegeben, innerhalb von drei Wochen ab Zustellung dieses Beschlusses schriftlich Stellung zu nehmen.

IV. Die NSI Northern Security Industries GmbH, Hamburg, wird nicht beigeladen, da sie aufgrund ihrer Angebotswertung offensichtlich keine Zuschlagschance hat.

Gründe

Zu I (Beiladung ProtectIT SE):

Die ProtectIT SE ist als bevorzugte Bieterin und designierte Zuschlagsempfängerin durch den Ausgang des Nachprüfungsverfahrens unmittelbar in ihren Rechten betroffen (§ 162 Abs. 1 GWB). Die Beiladung ist zwingend.

Zu II (Akteneinsicht):

Aufgrund des substantiierten Vortrags der Antragstellerin zu einer möglicherweise unzulässigen Nachverhandlung mit ProtectIT SE (vgl. Nachprüfungsantrag Ziff. III.3) ist die vollständige Vergabeakte -

insbesondere das Protokoll des Aufklärungsgesprächs und die nach dem Gespräch eingegangene überarbeitete Unterlage der ProtectIT SE - vorzulegen.

Zu IV (Keine Beiladung NSI):

NSI Northern Security Industries GmbH, Hamburg, hat ein Angebot eingereicht, das in der Zuschlagswertung an dritter Stelle liegt und keinen Zuschlag erhalten kann, selbst wenn der Antrag der Antragstellerin Erfolg hat. Eine Beiladung ist daher nicht zwingend (§ 162 Abs. 2 GWB); die Kammer sieht von einer fakultativen Beiladung ab.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen eine selbständig anfechtbare Entscheidung findet die sofortige Beschwerde nach §§ 171 ff. GWB zum Oberlandesgericht Rostock statt. Statthaftigkeit, Beschwer und Beginn der Zweiwochenfrist sind für diese Zwischenentscheidung gesondert zu prüfen.

Schwerin, 30. April 2026

gez. Vorsitzende Richterin Dr. Elfriede Böhnke Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern